17. A feladat Magyarország 20. századi közjogi kérdéseivel kapcsolatos. (komplex – korszakokon átívelő)

Mutassa be a források és ismeretei segítségével az államforma és az államfői jogkör alakulását Magyarországon 1914–1990 között! Válaszában a következő szempontokra térjen ki:

- Magyarország államformája és az államfői jogkör a dualizmus korának végén,
- az államforma és az államfői jogkör változásai az őszirózsás forradalom időszakában,
- a Tanácsköztársaság államformája,
- a Horthy-korszak államformája és államfői jogköre,
- a koalíciós időszak és a kommunista diktatúra államformát és államfői jogkört érintő változásai,
- a rendszerváltozás során kialakított államforma és államfői jogkör!

„Trónra lépésem óta mindig arra törekedtem, hogy népeimet minél előbb a háború borzalmaitól megszabadítsam; amely háború keletkezésében semmi részem nem volt. Nem akarom, hogy személyem akadályul szolgáljon a magyar nemzet szabad fejlődésének, mely iránt változatlan szeretettől vagyok áthatva. Ennélfogva minden részvételről az államügyek vitelében visszavonulok, és már eleve elismerem azt a döntést, mellyel Magyarország jövendő államformáját megállapítja." *(IV. Károly eckartsaui nyilatkozata, 1918)*

„2. §. A Tanácsköztársaság a munkások, katonák és földmívesek tanácsainak köztársasága. […] A munkások, katonák és földmívesek tanácsaiban a dolgozó nép hozza a törvényeket, hajtja azokat végre és bíráskodik azok megszegői fölött. A proletárság a tanácsokban gyakorol minden központi és helyi hatalmat." *(A Tanácsköztársaság alkotmánya)*

„2. § Az 1723. évi I. és II. törvénycikkben foglalt pragmatica sanctio és minden egyéb jogszabály, amely az Ausztriai Ház (Domus Austriaca) trónörökösödési jogát megállapította vagy szabályozta, hatályát vesztette és ezzel a királyválasztás előjoga a nemzetre visszaszállt.
3. § A nemzet a királyság ősi államformáját változatlanul fenntartja, de a királyi szék betöltését későbbi időre halasztja és utasítja a minisztériumot, hogy eziránt arra alkalmas időben javaslatot tegyen." *(1921. évi XLVII. törvény)*

„A Magyar Nemzetgyűlés előreláthatólag még január végére letárgyalja az államforma kérdését […]. Minthogy a koalícióban helyet foglaló pártok – a Nemzetgyűlés 98 százaléka – […] már állást foglaltak […] így a döntés nem lehet kétséges. Legfeljebb részletkérdésekről lehet vita […]. A parasztság és munkásság, s a dolgozó értelmiség pártjainak szövetsége […] lebontja a magyar életnek a múltból itt maradt egészségtelen csökevényeit, az államforma és alkotmányreform dolgában is egyeztetni tudja a különféle érdekeket." *(Miniszterelnöki sajtóközlemény, 1946)*

„1. § Magyarország: népköztársaság.
2. § A Magyar Népköztársaság a munkások és dolgozó parasztok állama. A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. […]
20. § A Népköztársaság Elnöki Tanácsának hatásköre: […] összehívja az országgyűlést, törvényeket kezdeményez, […] megbízza és fogadja a követeket, kinevezi a törvény által meghatározott fontosabb megbízatású állami alkalmazottakat, valamint a fegyveres erők magasabb rangú tisztjeit, adományozza az országgyűlés által alapított rendjeleket és címeket, valamint hozzájárul külföldi rendjelek és címek viseléséhez, gyakorolja a kegyelmezési jogot […].

A Népköztársaság Elnöki Tanácsa az államigazgatási és a helyi államhatalmi szervek által hozott minden olyan jogszabályt, határozatot vagy intézkedést megsemmisíthet, illetőleg megváltoztathat, amely az alkotmányba ütközik, vagy sérti a dolgozó nép érdekeit. […]

Ha az országgyűlés nem ülésezik, az országgyűlés jogkörét a Népköztársaság Elnöki Tanácsa gyakorolja; az alkotmányt azonban nem változtathatja meg.” *(1949. évi XX. törvény)*

18. A feladat a reformkor történetével kapcsolatos. (komplex – összehasonlító)
Vesse össze a források és ismeretei segítségével Széchenyi és Kossuth reformprogramját! ***Gyakorlati tevékenységükről ne írjon!***

Válaszában a következő szempontokra térjen ki:

- származásuk, társadalmi hátterük,
- a jobbágykérdésről vallott nézeteik,
- a gazdaság kérdését illető álláspontjuk,
- a nemzetiségi kérdéssel kapcsolatos elképzeléseik,
- a reformok társadalmi bázisára vonatkozó gondolataik,
- a birodalomhoz és udvarhoz fűződő viszonnyal kapcsolatos elképzeléseik!

„A robot […] létele [léte] még nagyobb figyelmet érdemel, s azon kárt, mely belőle háramlik, éppen oly bajosan tagadhatni, mint azt, hogy 2 x 2 = 4. […] S ki nem tapasztalta, […] hogy azon munkát, melyet egy egész helyes [telkes] jobbágy rossz ekéjével, filigrán szekerével, gyenge marhájával 52 nap, vagy ügyetlen cselédje s gyenge korú gyermeki által 104 nap tud végezni, maga béresivel, jó szerszámmal s erős marhával […] a mondott idő egyharmad része alatt nem vihette volna végbe!” *(Széchenyi: Hitel)*

„Akarjuk, hogy a nép az alkotmánynak részese legyen, s amint egy istennek teremtményei, egy uralkodónak alattvalói, egy honnak fiai vagyunk, úgy legyünk osztályos testvérek, kivétel nélkül, jogban, teherben.” *(Kossuth Pesti Hírlapban megjelent cikke, 1844)*